

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 796/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	โจทก์
	นายชาตรี จิตประสพเนตร กับพวก	จำเลย
	นายดุสิตหรือแจ่ง หมู่เจริญ จำเลยที่ 4	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอวางเงินสด 250,000 บาท เป็นประกันต่อศาล

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ผู้เสียหายขอเข้าเป็น
โจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 265, 266, 268, 341 และ 342 ให้ลงโทษฐานปลอมบัตรประชาชนตามมาตรา
265 ประกอบด้วยมาตรา 268 จำคุก 3 ปีฐานปลอมตัวเงินตามมาตรา 266 ประกอบ
ด้วยมาตรา 268 จำคุก 5 ปีและฐานฉ้อโกงโดยแสดงเป็นคนอื่นตามมาตรา 342(1)
จำคุก 2 ปีรวม 3 กระหนง จำคุกคนละ 10 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะความผิดฐานปลอมสำเนาภาพถ่ายบัตร
ประจำตัวประชาชนและใช้สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนปลอม จำเลยที่ 1
ที่ 2 และที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรก และ 268

ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 264 วรรคแรก แต่กระหนเดียว จำคุก คนละ 2 ปี ส่วนจำเลยที่ 4 ให้ยก รวมโทษทุกกระทงแล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 คงจำคุกคนละ 9 ปี จำเลยที่ 4 จำคุก 7 ปี คำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 4 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ จำเลยที่ 4 หนึ่งในสาม คงลงโทษจำเลยที่ 4 จำคุก 4 ปี 8 เดือนคดีสำหรับจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้องโจทก์ทุกข้อหา แต่ให้ชั่งจำเลยที่ 3 ไว้ในระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 262 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาและศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน 500,000 บาท (อันดับ 10,218)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ในข้อหาที่จำเลยที่ 4 ถูกพิพากษาลงโทษนั้นต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 4 ยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ในข้อหาที่จำเลยที่ 4 ถูกพิพากษาลงโทษนั้นต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 4 ยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำลอง สุขศิริ-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ